

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5304/2540

นาย จุนดี แซ่พันหรือแซ่พันธ์
นาย ยุ วรัตน์ กมลเวช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าหากผู้ให้เช่านาขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ผู้เช่านาย่อมมีสิทธิซื้อที่นา นั้นจากผู้รับโอน แต่ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวต้องกระทำภายในกำหนดเวลา สองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านาหรือควรจะรู้ถึงการโอนนั้น หรือภายในกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันที่ผู้ให้เช่านาโอนขายนาไป เมื่อปรากฏว่า ส. ผู้ให้เช่านาโอนขายที่นาพิพาท ให้แก่โจทก์เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปีแล้วจำเลยที่ 17 ซึ่งเป็นผู้เช่านาพิพาทจึงยื่น เรื่องต่อคชก.จังหวัดปทุมธานี การที่ คชก.จังหวัดปทุมธานีมีคำวินิจฉัยให้จำเลยที่ 17 มีสิทธิซื้อนาพิพาทจากโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยที่ 17 หดสิทธิซื้อที่ นาพิพาทคืนจากโจทก์แล้วเนื่องจากพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ ต้องเพิก ถอนมติดังกล่าว แม้ในขณะจดทะเบียนโอนขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ส. จะแจ้งแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนสิทธิว่าไม่มีผู้เช่านาทั้ง ๆ ที่มีจำเลยที่ 17 เช่าอยู่ อัน เป็นการปกปิดการขาย ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 แต่ ส.ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิโดย อิสระในการจำหน่ายทรัพย์สินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 ทั้งจำเลยที่ 17 เองก็ยังคงมีสิทธิซื้อที่นาพิพาทคืนจากโจทก์ตามพระราช

บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ดังนี้ จะถือว่า
ส.และโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมนาพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3179 เป็น
กรรมสิทธิ์ของนางสำอองค์ พันธุวดีมีจำเลยที่ 17 เป็นผู้เช่าทำนา ต่อมาวันที่ 9
กรกฎาคม 2528นางสำอองค์ขายนาพิพาทดังกล่าวให้แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 10,000
บาทก่อนจะโอนขายนาพิพาท นางสำอองค์ได้แจ้งด้วยวาจาแก่จำเลยที่ 17แล้ว แต่
จำเลยที่ 17 ไม่ซื้อ หลังจากโจทก์รับโอนนาพิพาทมาแล้วโจทก์ยังแจ้งให้จำเลยที่ 17
ทราบ ซึ่งจำเลยที่ 17ก็ตกลงเช่ากับโจทก์ และได้ชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ตลอดมาจน
กระทั่งเดือนกันยายน 2532 นาพิพาทมีราคาสูงขึ้น จำเลยที่ 17ได้ไปร้องขอต่อคณะ
กรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลหน้าไม้ (คชก.ตำบลหน้าไม้) ให้วินิจฉัย
ให้โจทก์ขายนาพิพาทแก่ตนในราคาที่นางสำอองค์และโจทก์จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์กันเมื่อปี 2528 โดยหวังจะได้กำไรเป็นเงินล้าน อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต นอกจากนั้น จำเลยที่ 17 เพิ่งมาใช้สิทธิขอซื้อนาพิพาทจากโจทก์เมื่อปลาย
เดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม2532 เลยกำหนดแล้ว จึงหมดสิทธิซื้อนาพิพาท
คืน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คชก.ตำบลหน้าไม้ ได้ลงมติไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 17ซื้อ
นาพิพาทจากโจทก์ จำเลยที่ 17 จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี (คชก.จังหวัดปทุมธานี)และ คชก.จังหวัดปทุมธานีลง
มติให้กลับมติ คชก.ตำบลหน้าไม้ให้จำเลยที่ 17 มีสิทธิซื้อนาพิพาทคืนจากโจทก์
โจทก์ไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดปทุมธานี เพราะมติขัดต่อมาตรา
54แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524ขอให้พิพากษาว่า
จำเลยที่ 17 หมดสิทธิที่จะซื้อนาพิพาทจากโจทก์และขอให้เพิกถอนมติของจำเลยที่

1 ถึงที่ 16 ในฐานะคชก.จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2533 ลงวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2533 เฉพาะระเบียบวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับนาพิพาท

จำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 ที่ 9 ถึงที่ 11 และที่ 13ถึงที่ 16 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 7 ที่ 8 และที่ 12 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 16 มีมติกลับมติ คชก.ตำบลหน้าไม้ให้ผู้เช่านามีสหิทธิซื้อนาพิพาทคืนจากผู้รับโอน เพราะเหตุจำเลยที่ 17 ทำสัญญาเช่านาพิพาทกับนางสำอองค์เจ้าของนาพิพาทเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2527 มีกำหนด 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2531 ต่อ มาวันที่ 9 กรกฎาคม 2528 นางสำอองค์ขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ในราคา 200,000 บาทโดยไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ 17 ผู้เช่านามีสหิทธิซื้อก่อนตามพระราชบัญญัติการ เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524มาตรา 53 โจทก์และนางสำอองค์ร่วมกันแจ้ง ความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีว่า นาพิพาทดังกล่าวไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่นาทั้งแปลงไม่มีการเช่าและเป็นที่บ้านภาษีไม่ค้าง ทั้ง ๆ ที่มีสัญญาเช่าอยู่กับ จำเลยที่ 17แต่จำเลยที่ 17 ได้รู้ถึงการขายเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2532จึงไปขอ ซื้อคืนจากผู้รับโอน ทั้งนี้โดยเจ้าของนาผู้โอนได้รับค่าเช่าตลอดมาแม้จะโอนนาพิพาท ไปแล้วเพื่อประสงค์ที่จะไม่ให้ผู้เช่ารู้ว่ามี การโอน รอจนเลยเวลา 3 ปีแล้วจึงไม่ ยอมรับค่าเช่าเพื่อให้ผู้เช่าหมดสิทธิตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 อันเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพราะผู้เช่าไม่มีโอกาสทราบว่าเจ้าของนาโอน ที่นาไปตั้งแต่เมื่อใด ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 17 ให้การว่า เมื่อนางสำอองค์และโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ กฎหมาย มีเจตนาทุจริต จำเลยที่ 17 จึงมีสิทธิซื้อนาพิพาทคืนจากโจทก์ได้ในราคาที่ ซื้อขายกันตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 มติของคชก.จังหวัดปทุมธานีชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมศาลอุทธรณ์เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 โดยในฐานะที่เป็นสิทธิส่วนตัว เมื่อจำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม ทำให้คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ไม่มีประโยชน์ต่อไป ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบของศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 17 มีสิทธิซื้อนาพิพาทคืนจากโจทก์หรือไม่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใดผู้เช่าก็มีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน แต่ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องใช้สิทธิซื้อนาดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่ารับรู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่าโอนนานั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า นางสาวองค์โอนขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2528 การที่จำเลยที่ 17 ยื่นเรื่องราวต่อ คชก. ตำบลหน้าไม้ เพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 อันมีความหมายอยู่ในตัวว่าจำเลยที่ 17 มิได้ใช้สิทธิซื้อนาพิพาทภายในกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่นางสาวองค์โอนขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 17 จึงหมดสิทธิที่จะซื้อนาพิพาทคืนจากโจทก์ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา

54 วรรคหนึ่งแล้ว คำวินิจฉัยชี้ขาดของ คชก.จังหวัดปทุมธานี ที่ชี้ขาดให้จำเลยที่ 17 มีสิทธิซื้อนาพิพาทจากโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า หลังจากนางสาวอังกค์จดทะเบียนโอนนาพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว นางสาวอังกค์ยังรับค่าเช่านาพิพาทจากจำเลยที่ 17 ตลอดมา เพื่อไม่ให้จำเลยที่ 17 รู้ว่ามีการขายนาพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของนางสาวอังกค์ได้ว่ามีเจตนาเพื่อให้จำเลยที่ 17 หมดสิทธิที่จะซื้อนาพิพาทจากโจทก์ เป็นการที่นางสาวอังกค์และโจทก์สมคบกันใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิจะกล่าวอ้างยกกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่นางสาวอังกค์โอนนาพิพาทมาเป็นข้อตัดสินสิทธิเพื่อมิให้จำเลยที่ 17 ซื้อนาพิพาทจากโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นด้วย เพราะนอกจากตัวโจทก์แล้ว โจทก์มีนายสุนทร พันธุ เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า เมื่อนางสาวอังกค์โอนที่นาให้โจทก์ จำเลยที่ 17 ยังทำนาต่อและชำระค่าเช่าให้โจทก์ที่จำเลยที่ 17 อ้างว่าโจทก์รับค่าเช่าแทนนางสาวอังกค์แม้จะมีนายแสวง เลือลาย พยานจำเลยที่ 17 เบิกความว่านางสาวอังกค์เป็นคนบอกให้จำเลยที่ 17 ฝากค่าเช่าไว้แก่โจทก์ก็ตาม ก็ไม่ทำให้คำเบิกความของจำเลยที่ 17 มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าโจทก์รับค่าเช่าแทนนางสาวอังกค์แต่อย่างใด เพราะพยานปากนี้รู้เห็นเพียงตอนทำสัญญาเช่าที่นาพิพาทเท่านั้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อนางสาวอังกค์จดทะเบียนโอนนาพิพาทให้โจทก์แล้วโจทก์รับค่าเช่าในฐานะเจ้าของนาผู้ให้เช่าและกรณีการโอนขายนาพิพาทนั้น เจ้าของทรัพย์ยินยอมมีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 โดยอิสระอยู่แล้ว ดังนั้น การที่เจ้าของนาผู้ให้เช่าจะขายนาของตนให้แก่ผู้ใดย่อมเป็นสิทธิของเจ้าของนาผู้ให้เช่าในการจำกัดสิทธิเจ้าของนาผู้ให้เช่าคงมีอยู่บ้างตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โดยเฉพาะถ้าผู้ให้เช่าขายนาโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบตามมาตรา 53 กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดทางแก้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าแล้วแล้วตามมาตรา 54 โดยให้สิทธิผู้เช่าชื้อนานั้นจากผู้รับโอนได้การคุ้มครองผู้เช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 ในการโอนขายนา

ของเจ้าของนาผู้ให้เช่า ความสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ให้เช่านาได้แจ้งการที่จะขายนาให้ผู้เช่า
นาทราบเพื่อให้โอกาสผู้เช่านาซื้อนาที่ตนเช่าก่อนบุคคลอื่นเท่านั้นและการโอน
กรรมสิทธิ์นาที่เช่า ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่านาตาม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 28 ซึ่ง
มาตรา 54 ได้บัญญัติทางแก้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เช่านาไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น
เมื่อพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ได้บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ให้เช่านาและผู้เช่านา กำหนดความเป็นธรรมให้แต่ละฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อกันไว้เฉพาะแล้ว จึงต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมพ.ศ. 2524 โดยเฉพาะ เพราะเป็นกฎหมายพิเศษสำหรับเรื่องนี้นั้นในการ
การจดทะเบียนการขายนาพิพาทแม้ผู้ให้เช่านาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมว่าไม่มีผู้เช่านาทั้ง ๆ ที่มีผู้เช่านา การกระทำได้กล่าวถือว่าเป็น
เป็นส่วนหนึ่งของการปกปิดการขาย เป็นกรณีที่ผู้ให้เช่านาขายนาโดยมิได้แจ้งการ
ขายนาให้ผู้เช่านาทราบ ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
มาตรา 53 อยู่ในตัวและมีใช่เป็นกรณีที่ผู้ให้เช่านาและผู้รับโอนใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
แต่ประการใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนมติ คชก.จังหวัดปทุมธานีในการประชุมครั้งที่
1/2533 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 เฉพาะระเบียบวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับนาพิพาท

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-สุรินทร์ นาควิเชียร-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ